

1501686-44.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... são muitas as diligências envolvendo tráfico, e sempre nos mesmos locais da comarca.

Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501686-44.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501686-44.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

JACO ALVES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JACO ALVES JUNIOR, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 porque no dia 17 de julho de 2021, às 19h05, na Rua Tilápia, 25, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, 107 porções de cocaína, 58 porções de maconha e 62 porções de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Luara Aparecida Reis da Silva.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 18 de julho de 2021 (fls. 43/44).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 21/23) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/82).

O(A) ré(u) foi notificado (fl. 84) e apresentou defesa preliminar (fls. 89/93). Em 4 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 94).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) JACO ALVES JUNIOR foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 17 de julho de 2021, às 19h05, na Rua Tilápia, 25, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, 107 porções de cocaína, 58 porções de

maconha e 62 porções de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Luara Aparecida Reis da Silva.

De acordo com a denúncia, guardas civis receberam informação anônima sobre um homem e uma mulher de certas características que exerciam o tráfico de drogas no local do fato. Identificaram o réu e a adolescente, o primeiro segurando uma sacola preta, que tentou dispensar ao avistar a viatura. O réu foi detido e nada foi encontrado sob a posse direta dele. Com a adolescente foi apreendido dinheiro e na ocasião ela admitiu que atuava como "olheira".

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e duplicidade de drogas apreendidas são indicativos da ocorrência de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Em juízo ele negou a prática do crime. Disse que estava indo ao local comprar crack, pois é usuário. Antes que o fizesse notou a garota fugindo dos guardas civis. Foi abordado sem fazer nada e conduzido à Delegacia de Polícia.

Essa negativa, contudo, não se mostra verossímil. Ele se disse usuário contumaz de droga, pois usaria crack todos os dias, de 1 a 4 pedras. Cuida-se de versão que está em perfeita harmonia com a confissão dele na fase policial.

Em solo policial ele negou a prática delitiva, mas o fez com versão que denota que a sua conduta se adequa ao tipo penal do tráfico de drogas. É uma discordância dele apenas em termos técnicos, destarte.

Segundo ele, estava no local da abordagem para comprar drogas. O "dono da boca" pediu que guardasse a sacola de drogas dele e por isso ficou ao lado dela. Quando os guardas chegaram tentou jogá-la mais longe de si, mas não conseguiu. Não conhecia a adolescente, mas ela também estava vendendo drogas no local.

Bem verdade que o réu afirmou em juízo ter mentido na fase policial, pois ficou com receio de apanhar dos policiais civis, já que tinha ouvido que policiais o faziam com traficantes. Mas é curioso que, embora ele ache que tenha negado o crime quando interrogado na Delegacia de Polícia, ele efetivamente confessou a prática do crime. Teria que apanhar, portanto, a partir de sua premissa.

Não bastasse, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, é favorável à tese da acusação. As testemunhas Marcelo e Luiz declararam que são guardas civis municipais e na data do fato, durante o patrulhamento, foram acionados a respeito de um homem e uma moça que traficavam no local do fato. A partir das características informadas de fato identificaram o réu e uma adolescente. Ele tinha consigo uma sacola, da qual tentou se livrar quando viu a viatura. Recuperada, verificaram que continha dezenas de porções de drogas. A adolescente tinha apenas dinheiro. Na ocasião, cada qual disse que estava ali somente para ajudar e que o outro era quem comercializava as drogas.

A adolescente disse na delegacia que estava no local como "olheira" enquanto o réu vendia as drogas. Caso ela o ajudasse com a comercialização, ganharia dinheiro extra, mas não teve tempo de fazer isso porque a guarda civil chegou antes. Fora aliciada pelo dono da boca, não pelo réu. Os indícios contra ela deram ensejo à representação na Vara da Infância e Juventude (fls. 100/102).

O único dado do processo que é realmente duvidoso é o comparecimento de uma guarda civil feminina ao local, pois na fase de investigação os guardas mencionaram que a adolescente entregou o dinheiro que tinha consigo espontaneamente. Em juízo, por sua vez, um dos guardas reafirmou isso, mas o outro asseverou que essa guarda civil feminina esteve no local por conta da presença da adolescente e a revistou, encontrando o dinheiro.

Isso é mesmo uma contradição, mas de fato secundário. Se é que a adolescente entregou espontaneamente o dinheiro ou se o fez após revista, isso não é relevante para o deslinde da causa.

Não é absolutamente irrelevante, claro, pois isso poderia demonstrar que os guardas civis mentem ou, ao menos, atuaram de molde a não levar à Delegacia de Polícia todas as provas que colheram. No entanto, nada nos autos indica isso. Talvez tenha

mesmo havido um equívoco do guarda que lembrou da colega mulher porque são muitas as diligências envolvendo tráfico, e sempre nos mesmos locais da comarca. Quanto à menção na denúncia a respeito do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, importa observar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 somente pode ser aceita se alguns requisitos forem preenchidos.

“Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil -como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.” (tema 1052 do STJ)

No caso sob exame os requisitos foram preenchidos, pois a adolescente foi corretamente qualificada por ocasião da elaboração do boletim de ocorrência e consta que exibiu RG original (fl. 2).

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 227 porções entre maconha, cocaína e crack.

Confira-se, a propósito, posicionamento do C. STJ a respeito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Ainda na primeira fase de aplicação da pena, deve ser considerado o fato de que o réu ostenta mau antecedente, pois foi condenado definitivamente em 30/11/2015, nos autos 0018714 47 2013, que tramitaram perante esta Vara.

Em razão dos elementos expostos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, porque o réu foi condenado nos autos 0000825 40 2018, que tramitaram perante a 1ª Vara Judicial de Santana de Parnaíba, sentença passada em julgado em 02/05/2019 (fl. 31), em razão disso, exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 8 anos e 8 meses de reclusão. Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea, mas como a reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, e no caso a confissão não é tão relevante no conjunto probatório, ainda mais porque negada em juízo exaspero a pena em 1/4, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de aumento do artigo 40 da Lei n. 11.343/06, pois o crime foi praticado com uma adolescente. Não há causa de diminuição de pena por efeito da reincidência e antecedentes o réu.

Uma vez que havia apenas uma adolescente com o réu e ela já tinha aparentemente um envolvimento com o tráfico, fixo o aumento no mínimo legal, ou seja, em 1/6. A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) e a pena de multa, que deve seguir os mesmos parâmetros, ficam consolidadas em 9 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, e 940 dias-multa.

Em razão da reincidência e antecedentes do réu, o regime inicial deverá ser o fechado. Preso desde 17 de julho de 2021, ele não tem direito à detração em sentença para fixação de regime inicial mais favorável porque o tempo de prisão provisória não equivale à fração da pena que ele teria de cumprir para progredir de regime, considerando a natureza do crime, equiparado a hediondo.

Considerando que o valor da pena de multa deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) JACO ALVES JUNIOR como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 9 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA